

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6136/2537

นางสาวยุวดี เผ่าสุขถาวร  
นางเติกเอ็ง แซ่เอ็ง

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา  
ป.ที่ดิน มาตรา 86, มาตรา 113

ช.สามีของจำเลยเป็นคนต่างด้าวซื้อที่ดินและบ้านพิพาทจาก อ.แต่ให้ ส. เป็นผู้  
มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทน นิติกรรมการซื้อขายที่ดินและบ้านพิพาทระหว่าง ช.กับ  
อ.และนิติกรรมการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและบ้านพิพาทของ ส.แทน ช.จึงมี  
วัตถุประสงค์ต้องห้ามขัดแจ้ง ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 86 และมาตรา 113  
ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 113 เดิม (มาตรา 150  
ที่แก้ไขใหม่)

---

ช.สามีของจำเลยเป็นคนต่างด้าวซื้อที่ดินและบ้านพิพาทจาก อ.แต่ให้ ส. เป็นผู้  
มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทน นิติกรรมการซื้อขายที่ดินและบ้านพิพาทระหว่าง ช.กับ  
อ.และนิติกรรมการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและบ้านพิพาทของ ส.แทน ช.จึงมี  
วัตถุประสงค์ต้องห้ามขัดแจ้ง ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 86 และมาตรา 113  
ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 113 เดิม (มาตรา 150  
ที่แก้ไขใหม่)

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-จรรย์ หัตถกรรม)

ศาลแพ่ง - นายประสิทธิ์ ศรีไชย  
ศาลอุทธรณ์ - นายสุรพล เจียมจู่ไร

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |